



PUTUSAN
Nomor 1900 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TJOKRO SAPUTRAJAYA**, bertempat tinggal di Jalan Metro Pondok Indah TB 36, RT 09, RW 16, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **HARTANTO SAPUTRAJAYA NYOTO**, bertempat tinggal di Graha Famili, E-8, Surabaya;
keduanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Daniel Djoko Tarliman, S.H., M.S., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Daniel Djoko Tarliman & Rekan, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 81A, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

L a w a n :

1. **PAUL TANUDJAJA**, bertempat tinggal di Jalan Gundih 4/21, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Surabaya, sebagai Ketua Pembina di Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi;
2. **YULI PUSPA**, bertempat tinggal di R.A. Kartini 8, Kelurahan Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sebagai Anggota Pembina di Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi;
3. **SOESANTO**, bertempat tinggal di Jalan Anjasromo 19, Kelurahan Sawahan, Kota Surabaya, sebagai Anggota Pembina di Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1900 K/Pdt/2023



4. **TJIPTO CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Kertajaya Indah 4/17 F-509, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, sebagai Anggota Pembina di Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi;
5. **HADI SOEHALIM**, bertempat tinggal di Jalan Kertabumi II/90, Lingkungan Telengsari, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, sebagai Anggota Pembina di Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n:

1. **YAYASAN SOSIAL BUDI MULIA ABADI**, berkedudukan di Jalan Tanjung Anom, Nomor 15, Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, yang diwakili oleh Yamin Naharto selaku Ketua Umum, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Akhmad Zainuddin Fuad, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fuad & Partners, beralamat di Ruko Graha Bunder Residence, Jalan Diamond, Nomor 18, Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2022;
2. **NURMAWAN HARI WISMONO, S.H., M.Kn.**, Notaris di Kabupaten Gresik, beralamat kantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo, Nomor 67, Kabupaten Gresik;
3. **KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kavling 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;
4. **WINARKO SULISTYO**, bertempat tinggal di Jalan Suwiry, Nomor 43, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sebagai Anggota Pembina di Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1900 K/Pdt/2023



5. POEDJI HARTONO, bertempat tinggal di Jalan Arif Rahman Hakim 138-142 F1, RT 6, RW 4, Kelurahan Klampis Ngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, sebagai Anggota Pembina di Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisionil:

Memerintahkan, kepada Pengurus Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi (Turut Tergugat I) yang diangkat berdasarkan Akta Nomor 4 tertanggal 04-11-2020 tentang Berita Acara Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, yang dibuat oleh Nurmawan Hari Wismono, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Gresik (Turut Tergugat II) yang pemberitahuan perubahan data Yayasan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-11-2020 (lima November dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.06-0021612, untuk sementara waktu sampai dengan adanya putusan perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap, agar tidak melakukan tindakan/perbuatan hukum dalam bentuk apapun terkait dengan Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi (status *quo*);

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Nomor 2 tertanggal 10-10-2018 Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi" yang dibuat di hadapan Machmud Fauzi, S.H., Notaris di Surabaya, dimana perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 11-10-2018 Nomor AHU-0000767.AH.01.05. Tahun 2018 dan pemberitahuan



perubahan data Yayasan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11-10-2018 Nomor AHU-AH.01.06-0011510 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan Akta Nomor 4 tertanggal 04-11-2020 tentang Berita Acara Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, yang dibuat oleh Nurmawan Hari Wismono, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Gresik yang pemberitahuan perubahan data Yayasan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-11-2020 (lima November dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.06-0021612 adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum/*onrechtmatige daad* (*vide* Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 1366 KUHPerdara);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng, langsung, tunai dan seketika untuk membayar sejumlah uang masing-masing kepada:
 - (1) Penggugat I, senilai
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - (2) Penggugat II, senilai
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat yang dimuat pada di Media Cetak Nasional, dengan ukuran setidaknya-tidaknya setengah halaman, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
7. Memerintahkan Para Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina dengan agenda rapat merubah data Yayasan dengan mengangkat kembali Penggugat I sebagai Ketua Umum Pengurus pada Turut Tergugat I dan Penggugat II sebagai Pengawas pada Turut Tergugat I, dan selanjutnya mendaftarkan perubahan data tersebut untuk dicatitkan sebagai



perubahan data Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi (Turut Tergugat I) kepada Turut Tergugat III;

8. Apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan ini dapat dijalankan, ternyata Para Tergugat tidak secara suka rela, untuk menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina dengan agenda rapat, merubah data Yayasan dengan mengangkat Kembali Penggugat I sebagai Ketua Umum Pengurus pada Turut Tergugat I dan Penggugat II sebagai Pengawas pada Turut Tergugat I, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk melakukan perubahan dan mencatatkan dalam *data base* Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi (*ic: Turut Tergugat I*) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi sebagaimana Akta Nomor 2 tertanggal 10-10-2018, Pernyataan Keputusan Rapat “Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi” yang dibuat di hadapan Machmud Fauzi, S.H., Notaris di Surabaya;
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada masing-masing Penggugat secara langsung, tunai, dan seketika, untuk setiap keterlambatan menjalankan isi putusan;
10. Menyatakan putusan yang bersifat serta merta/dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Para Penggugat salah sasaran pihak yang digugat (*gemis*



aanhoeda nigheid);

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak;
4. Gugatan Para Penggugat telah daluwarsa;
5. Gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Para Penggugat salah sasaran yang digugat (*gemis aanhoedanigheid*);
3. Gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
4. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 661/Pdt.G/2021/PN Sby tanggal 7 Februari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan putusan provisionil adalah sah dan tetap dipertahankan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan dari Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Akta Nomor 2 tertanggal 10-10-2018 Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi" yang dibuat di hadapan Machmud Fauzi, S.H., Notaris di Surabaya, dimana perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tertanggal 11-10-2018 Nomor AHU-0000767.AH.01.05. Tahun 2018 dan pemberitahuan perubahan data Yayasan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11-10-2018 Nomor AHU-AH.01.06-0011510 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan Akta Nomor 4 tertanggal 04-11-2020 tentang Berita Acara Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, yang dibuat oleh Nurmawan Hari Wismono, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Gresik yang pemberitahuan perubahan data Yayasan telah diterima dan dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 05-11-2020 (lima November



dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.06-0021612 adalah cacat hukum, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum/*onrechtmatige daad* (vide Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 1366 KUHPerdara);
5. Menghukum Para Tergugat untuk meminta maaf secara tertulis kepada Para Penggugat yang dimuat pada Media Cetak Nasional, dengan ukuran setidaknya-tidaknya setengah halaman, selama 3 (tiga) hari berturut-turut;
6. Memerintahkan Para Tergugat, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V untuk menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina dengan agenda rapat merubah data Yayasan dengan mengangkat kembali Penggugat I sebagai Ketua Umum Pengurus pada Turut Tergugat I dan Penggugat II sebagai Pengawas pada Turut Tergugat I, dan selanjutnya mendaftarkan perubahan data tersebut untuk dicatikan sebagai perubahan data Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi (Turut Tergugat I) kepada Turut Tergugat III;
7. Apabila dalam waktu 14 (empat belas hari) sejak putusan ini dapat dijalankan, ternyata Para Tergugat tidak secara suka rela, untuk menyelenggarakan Rapat Luar Biasa Pembina dengan agenda rapat, merubah data Yayasan dengan mengangkat kembali Penggugat I sebagai Ketua Umum Pengurus pada Turut Tergugat I dan Penggugat II sebagai Pengawas pada Turut Tergugat I, maka memerintahkan kepada Turut Tergugat III untuk melakukan perubahan dan mencatatkan dalam data base Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi (*ic*: Turut Tergugat I) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dengan Susunan Pengurus dan Pengawas Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi sebagaimana Akta Nomor 2 tertanggal 10-10-2018, Pernyataan Keputusan Rapat "Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi" yang dibuat di hadapan Machmud Fauzi, S.H., Notaris di Surabaya;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1900 K/Pdt/2023



9. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp5.043.000,00 (lima juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 238/PDT/2022/PT SBY tanggal 20 Mei 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding I semula sebagai Tergugat I, II, III, IV, V dan Pembanding II semula sebagai Turut Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 7 Februari 2022, Nomor 661/Pdt.G/2021/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Para Penggugat I, II seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 93/Akta.Pdt.Kasasi/2022/PN Sby *juncto* Nomor 661/Pdt.G/ 2021/PN Sby *juncto* Nomor 238/PDT/2022/PT SBY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 238/PDT/2022/PT SBY, tanggal 20 Mei 2022 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Selanjutnya Mengadili Sendiri dengan memberikan putusan:

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Februari 2022, Register Nomor 661/Pdt.G/2021/PN Sby., sepanjang mengenai eksepsi, yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Provisional:

- Menyatakan putusan provisionil tertanggal 29 Desember 2021 dengan registrasi perkara Nomor 661/Pdt.G/2021/PN Sby adalah sah dan tetap dipertahankan;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Termohon Kasasi (dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat) dan Turut Termohon Kasasi I (dahulu Pembanding II/ Turut Tergugat I) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 7 Februari 2022, Register Nomor 661/Pdt.G/2021/PN Sby;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau: apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara di tingkat kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Turut Termohon Kasasi I mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum oleh karena ternyata bahwa Penggugat I sebagai Ketua Umum Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, tidak pernah melakukan kewajibannya yang telah ditentukan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan yaitu menyelenggarakan Rapat Pengurus selama 2 (dua) tahun berturut-turut sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Akta Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi Nomor 3 tanggal 23 April 2006, tidak menyampaikan Laporan Tahunan Pengurus sesuai kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) angka 3, 4 Akta Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, sehingga Penggugat I lalai, demikian juga Penggugat II sebagai Pengawas juga tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar baik melakukan Rapat Pengawas yang dipimpin oleh Penggugat II sesuai tata cara rapat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 Akta Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi Nomor 3 tanggal 23 April 2006, sehingga Penggugat II selaku pengawas telah lalai tidak melaksanakan kewajibannya sebagai Pengawas sebagaimana diharuskan oleh Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi;

Bahwa karena Penggugat I dan II telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diharuskan oleh Anggaran Dasar Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi, maka sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yaitu Pembina sesuai kewenangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan Rapat Luar Biasa Pembina Yayasan Sosial Budi Mulia Abadi tanggal 4 November 2020 untuk mengganti Ketua Umum Yayasan dan Pengawas, yang disetujui para Pembina secara bulat yang dituangkan dalam Akta Nomor 4 tanggal 4-11-2020 yang memutuskan untuk mengganti Pengurus dan Pengawas yang merupakan kewenangan Pembina;

Bahwa tindakan Pembina dalam mengubah Pengurus dan Pengawas yang dilaksanakan melalui Rapat Luar Biasa Pembina telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) sesuai dengan surat Nomor AHU-AHA.01.06.0021612 tanggal 5 November 2020, sehingga sah menurut hukum, maka Pembina (Para Tergugat) tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa lagi pula alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TJOKRO SAPUTRAJAYA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi masing-masing dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TJOKRO SAPUTRAJAYA, 2. HARTANTO SAPUTRAJAYA NYOTO** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 10.000,00

2. R e d a k s i..... Rp 10.000,00

3. Administrasi Kasasi..... Rp480.000,00

JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1900 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENNID HASANUDDIN
NIP.195907101985121001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 1900 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)